

1524444-52.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... T O S

CELSO LUIS DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 10 de setembro e 29 de outubro de 2022, nesta Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha XTZ250 Lander placa GFC2D17, que sabia ser produto de crime, bem como na última ocasião, a conduziu, por volta de 1h40min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524444-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524444-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296537/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 28358330 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2296537 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO LUIS DE SOUZA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

CELSO LUIS DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 10 de setembro e 29 de

outubro de 2022, nesta Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha XTZ250 Lander placa GFC2D17, que sabia ser produto de crime, bem como na última ocasião, a conduziu, por volta de 1h40min, pela Rua Márcio Beck Machado, altura do numeral 300, Cidade Tiradentes, nesta Capital. Segundo a denúncia, em 10 de setembro de 2022, a vítima José Gomes Adriano teve sua motocicleta Yamaha XTZ250 Lander placa GFC2D17 subtraída por indivíduos não identificados, conforme registro de ocorrência nº GF5524-1/2022 no 1º DP de Diadema/SP.

Após a subtração, CELSO comprou a referida moto pelo valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de pessoa que não quis identificar, mesmo sabendo de sua origem ilícita, passando a utilizá-la como sua.

Assim, no dia 29 de outubro de 2022, por volta de 01h40min da madrugada, CELSO se dirigiu a bordo da moto ilícita a um posto de gasolina situado na Rua Márcio Beck Machado, 300, nesta Capital, na companhia do adolescente Gustavo Henrique Lopes de Souza que estava a bordo de uma outra motocicleta igualmente produto criminoso (a Yamaha FZ25 Fazer placa GDN0A25).

Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento de rotina deles desconfiaram e efetuaram abordagem, momento em que constataram que ambas os veículos eram produto de crimes antecedentes, bem como ouviram de CELSO que já foi preso faz aproximadamente um mês por também receptação, bem a evidenciar que no mínimo realmente bem sabia sobre a origem criminosa.

Assim, ambos foram encaminhados ao 49º DP desta Capital.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiências de custódia (fls. 29/31).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2022 (fls. 59/61).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram inquiridas testemunhas de acusação e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito culposos, aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge da prova oral coligida nos autos, bem como do Boletim de Ocorrência de fls. 19/22 e do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.

A origem criminosa da motocicleta resta estampada pelo registro de ocorrência nº GF5524-1/2022 do 1º DP de Diadema, mencionado às fls. 09, sendo proveniente de furto, ocorrido em 10.09.2022, ou seja, dias antes de sua apreensão em poder do réu.

A autoria do delito pelo acusado também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, afirmou que foi preso recentemente também por receptação e saiu na custódia há cerca de um mês. Comprou a motocicleta apreendida pelo valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de um homem cujo nome não sabe informar. Sabia que era produto de crime (fls. 06).

Em Juízo, afirmou que comprou pelo Facebook, pagando R\$1.800,00, não era o preço dela, a pessoa pediu R\$7.000,00, o resto iria parcelar. Inicialmente, a pessoa disse que o dono tinha falecido. Depois descobriu que era "roubada", mas estava com ela no dia para pegar o dinheiro de novo e aí foi preso no posto. Tem 20 anos. Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

Todavia, a prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

"Em tema de receptação, a só posse injustificada da "res" faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da "res furtiva" em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova"(TACRIM-SP-Ver. Luiz Ambra - RT 728/543 - grifei).

A prova produzida pela acusação suporta a condenação, nos termos da denúncia. O Policial Militar Frederico Aparecido de Souza, reconhecendo o réu em audiência, disse que estava tendo baile Funk próximo, no posto tinham três motocicletas, quando ingressaram abordou uma delas, e CELSO e outro rapaz abandonaram as motocicletas e correram. As duas eram produto de furto. CELSO estava com mais uma pessoa, que fugiu.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ademais, o acusado não comprovou a posse lícita do bem, o que é suficiente para evidenciar a sua ciência quanto à espúria da motocicleta, e, por conseguinte, para demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame, inexistindo motivo para a pretensa desclassificação para o delito de receptação culposa. Nesse sentido:

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptor antes e depois do delito" (TJSP - AC 170.250 - Rel. Cerqueira Leite - RT 717/385).

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Versão escusatória infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia de sua origem espúria. Caracterizada a receptação dolosa. Circunstâncias fáticas o incriminam. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena corporal por prestação de serviços comunitários. Pedido de aplicação do sursis da pena. Inviabilidade. Já aplicada a substituição por restritiva de direitos. Nenhum reparo. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0044659-74.2012.8.26.0196, Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Franca; Órgão julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha XTZ250 Lander placa GFC2D17, mesmo ciente de sua origem ilícita (não comprovado o contrário por ele). Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é tecnicamente primário, mas responde por outros dois processos por delito semelhante (fls. 26/28 e 55/58).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu CELSO LUIS DE SOUZA FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário do valor equivalente a 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

Vez que o réu responde por outros processos, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no § 2º, "c" ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, considerando sua primariedade e a pena aplicada, ainda que ele responda a outros processos por delito idêntico.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA